



P E N E T A P A N

Nomor 2573/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

ANTON HERNOWO, tempat / tanggal lahir Surabaya, 2 Desember 1968, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat di Balongan BLK 1-H/9 RT/RW: 003/00 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Agustus 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register perkara Nomor 2573/Pdt.P/2026/PN Sby, tanggal 26 Agustus 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578140212680004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 Mei 2012 atas nama **ANTON HERNOWO**;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor 3578140301080304 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 22 April 2021 atas nama **ANTON HERNOWO** dengan nama **Ayah PEMOHON** tertulis **T.SUWITO /ALM**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2573/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **PEMOHON** telah lahir pada tanggal 02 Desember 1968 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01072022-0704 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 04 Juli 2022 atas nama **ANTON HERNOWO** dengan nama **Ayah PEMOHON** tertulis **T.SUWITO**;
4. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1993 dengan SITI MASKANAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/N/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tertanggal 18 April 1993 atas nama **ANTON HERNOWO** dengan nama **Ayah PEMOHON** tertulis **T. SUWITO**;
5. Bahwa **Ayah PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 1967 dengan SITI MURDIYATI sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan B-086/Kua.13.18.19/Kp.01/05/2026 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tertanggal 25 Mei 2026 dengan nama **Ayah PEMOHON** tertulis **SUWITO**;
6. Bahwa **Ayah PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1996 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11062026-0089 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Juni 2026 dengan nama **Ayah PEMOHON** tertulis **T SUWITO**;
7. Bahwa **Ibu PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2026 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-12052026-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Mei 2026 dengan nama **Ibu PEMOHON** tertulis **SITI MURDIYATI**;
8. Bahwa untuk kepastian hukum **PEMOHON** mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa nama **Ayah PEMOHON** yang tertulis:
 - a) **T.SUWITO /ALM** sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3578140301080304 milik **PEMOHON**;
 - b) **T.SUWITO** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01072022-0704 milik **PEMOHON**;
 - c) **T. SUWITO** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/N/1993 milik **PEMOHON**;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2573/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) **SUWITO** sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan B-086/Kua.13.18.19/Kp.01/05/2026 milik **Ayah PEMOHON**;
- e) **T SUWITO** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11062026-0089 milik **Ayah PEMOHON**;
- sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
9. Bahwa untuk itu **PEMOHON** mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya; dan
10. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Ayah PEMOHON** yang tertulis:
 - a) **T.SUWITO /ALM**;
 - b) **T.SUWITO**;
 - c) **T. SUWITO**;
 - d) **SUWITO**;
 - e) **T SUWITO**;sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578140212680004 atas nama Anton Hernowo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3578140301080304 atas nama Kepala Keluarga Anton Hernowo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01072022-0704 atas nama Anton Hernowo, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2573/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1993 atas nama Anton Hernowo dengan Siti Maskanah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan Print Out Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11062026-0089 atas nama T Suwito, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan Print Out Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-12052026-0006 atas nama Siti Murdiyati, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Keterangan Nomor B-086/Kua.13.18.19/Kp.01/05/2026 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng tertanggal 25 Mei 2026, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di dengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Eko Bawuk Sutini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ada perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada beberapa dokumen;
 - Bahwa pada beberapa dokumen nama ayah Pemohon tertulis T.SUWITO /ALM, T.SUWITO, T. SUWITO, SUWITO, T SUWITO;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa nama T.SUWITO /ALM, T.SUWITO, T. SUWITO, SUWITO, T SUWITO adalah satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaaan nama ayah Pemohon adalah untuk pembatalan haji;
2. Saksi Sri Suwarni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ada perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada beberapa dokumen;
 - Bahwa pada beberapa dokumen nama ayah Pemohon tertulis T.SUWITO /ALM, T.SUWITO, T. SUWITO, SUWITO, T SUWITO;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2573/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama T.SUWITO /ALM, T.SUWITO, T. SUWITO, SUWITO, T SUWITO adalah satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ayah Pemohon adalah untuk pembatalan haji;

Menimbang bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan adalah agar nama T.SUWITO /ALM, T.SUWITO, T. SUWITO, SUWITO, T SUWITO adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Eko Bawuk Sutini dan Saksi Sri Suwarni;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara aquo berdasarkan domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578140212680004 atas nama Anton Hernowo yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578140301080304 atas nama Kepala Keluarga Anton Hernowo, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Balongan BLK 1-H/9 RT/RW: 003/00 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya, maka berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 2573/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta nama ayah Pemohon memang terdapat perbedaan yang tertulis dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan ayah Pemohon, dimana sesuai dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578140301080304 atas nama Kepala Keluarga Anton Hernowo, nama ayah Pemohon tertulis dengan nama T.SUWITO /ALM, sedangkan pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01072022-0704 atas nama Anton Hernowo, nama ayah Pemohon tertulis dengan nama T.SUWITO, dan pada bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1993 atas nama Anton Hernowo dengan Siti Maskanah, nama ayah Pemohon tertulis dengan nama T. SUWITO, sedangkan pada bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11062026-0089 atas nama T Suwito, nama ayah Pemohon tertulis dengan nama T SUWITO, selanjutnya pada bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor B-086/Kua.13.18.19/Kp.01/05/2026 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng tertanggal 25 Mei 2026, nama ayah Pemohon tertulis dengan nama SUWITO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta pula kalau nama T.SUWITO /ALM, T.SUWITO, T. SUWITO, SUWITO, T SUWITO adalah benar nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya bahwa nama T.SUWITO /ALM, T.SUWITO, T. SUWITO, SUWITO, T SUWITO adalah satu orang yang sama yang tercatat dalam beberapa dokumen kependudukan milik Pemohon dan ayah Pemohon, merupakan data perseorangan dari ayah Pemohon;

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan nama ayah Pemohon dalam dokumen atau surat-surat tersebut di atas, hal demikian dapat menyulitkan atau menghambat Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya yang membutuhkan dokumen atau surat-surat tersebut, serta dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus dokumen-dokumen lain yang diperlukan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 2573/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang bahwa hakekat dari dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan - diantaranya adalah agar setiap penduduk terdokumentasi dengan resmi dan setiap orang hanya ada satu data, tidak terdaftar dengan data / nama yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar nama ayah Pemohon yang tertulis dalam beberapa dokumen kependudukan milik Pemohon dan ayah Pemohon tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama, selain itu menurut Hakim perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen - dokumen tersebut diatas juga bukanlah perbedaan yang jauh berbeda, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon bersifat volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 2573/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama T.SUWITO /ALM, T.SUWITO, T. SUWITO, SUWITO, T SUWITO dalam beberapa dokumen adalah nama dari orang yang sama yaitu ayah Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, oleh kami Ega Shaktiana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 2573/Pdt.P/2026/PN Sby